衍生工具的释义

考点概括 1：

1．衍生工具的价格完全或部分取决于另一种金融资产（相关产品）的价格变动。
2．衍生工具是由基础金融产品衍生出的任何合约或金融产品。
3．常见类型包括差价合约、可换股债券、认股权证、牛熊证、远期合约、期货合约等。
4．香港《证券及期货条例》第 245 及 285 条将其与市场失当行为监管挂钩。
5．涉及衍生工具的 7 类受规管活动需证监会批准牌照。
6．牌照包括证券交易（第 1 类）、期货合约交易（第 2 类）。
7．杠杆式外汇交易（第 3 类）也需持牌。
8．提供证券或期货投资建议（第 4 类、第 5 类）同样受监管。
9．自动化交易服务（第 7 类）和资产管理（第 9 类）也需牌照。
10．监管目的是规范市场，防止操纵和违规行为。

例子： 你提前和菜贩签合同，约定三个月后用固定价格买 10 斤土豆（期货合约），这个价格取决于现在土豆的市场价（基础资产）。

考点概括 2：

1．期货合约的定义包括：按期货市场规则订立的合约及其期权，以及政府公告指定的特定权益。
2．差价合约若符合期货合约定义，则归类为期货合约。
3．期货合约及期货期权（交易所买卖）属于期货合约范畴。
4．股票期权和认股权证是衍生工具，但联交所（现货市场）交易，与期交所（衍生工具市场）不同。
5．股票期权和认股权证交易需第 1 类牌照，提供意见需第 4 类牌照。
6．期货合约交易需第 2 类牌照，提供意见需第 5 类牌照。
7．股票期权和认股权证的相关规则在卷二（证券规例）中说明。
8．期货合约的相关规则在本卷（衍生工具）中说明。

例子： 股票期权就像提前预订演唱会门票（权利），而期货合约更像提前锁定三个月后的机票价格（义务），两者都是衍生工具，但由不同机构管理。

架构

考点概括 1：

1．金融产品更新快，法律难以及时覆盖，需通过架构性法例配合细则灵活应对。
2．《证券及期货条例》2003 年整合 10 条旧法，适应全球化与金融创新需求。
3．证监会发布的规则属附属法例，违反可能构成刑事犯罪。
4．操守准则和指引虽无法律效力，但影响牌照发放和适当人选评估。
5．证监会通过指引摘要和通函动态解释监管要求，提供实务范例。

6. 监管框架注重平衡法律刚性与行业创新，强调中介机构合规责任。

例子： 就像手机系统定期更新补丁（证监会规则），既要修复漏洞（监管空白），又要兼容新 APP（金融创新），但没装更新虽不违法（指引无强制力），却可能被限制功能（影响牌照）。

《证券及期货条例》

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》是规范期货交易及顾问行业的主要法律，明确受规管活动及相应牌照要求
2. 条例将"期货合约交易"和"就期货合约提供意见"列为两类独立受规管活动
3. 衍生工具相关活动需符合条例特定条款及附属法例规定
4. 除条例外，还需遵守证监会发布的守则、指引等配套规范文件

例子： 就像开餐厅需要营业执照(牌照)并遵守食安法(条例)，还要按卫生指引(守则)操作，缺一不可。

《证券及期货条例》第 III 部 — 交易所公司、结算所、交易所控制人、投资者赔偿公司及自动化交易服务，特别是第 2 分部（交易所公司）、第 3 分部（结算所）及第 4 分部（交易所控制人）

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》第 III 部赋予证监会认可交易所控制人、交易所公司、结算所及投资者赔偿公司的权力
2. 认可交易所控制人需符合公众利益或市场监管需要，并获财政司司长书面同意
3. 香港交易所是香港唯一的认可控制人，期交所是唯一的认可期货交易所
4. 期交所参与者需同时遵守期交所和期货结算所的规则
5. 条例明确市场营运机构的职责、权力及民事法律责任豁免
6. 证监会可向市场营运机构移交部分监管职能

例子： 就像商场需要营业执照(认可)并遵守消防规定(规则)，证监会就是发执照的政府部门，商场里的店铺(参与者)既要遵守商场规定也要遵守消防要求。

第 IIIA 部—场外衍生工具交易

考点概括 1：

1. 第 IIIA 部专门规范场外衍生工具交易，建立汇报、结算及交易的监管框架
2. 监管要求根据交易对手方类型而有所不同，并设有违规罚则
3. 金管局担任交易资料储存库，负责接收需汇报的资料

4. 证监会负责制定具体汇报、结算及交易规则
5. 该部分 2015 年分阶段实施，需配合附属法例逐步完善监管细节

例子： 就像网购平台要求商家(交易方)必须上报交易记录(汇报)给平台(金管局)，同时遵守平台规则(证监会规定)，但新规则是逐步实施的。

《证券及期货条例》附表 3 — 交易所公司、结算所及交易所控制人

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》附表 3 第 5 部专门规范结算所处理违约的程序和规则
2. 规则明确交易所衍生工具交易中保证金和抵押品的处置方式，确保违约时能有效抵销损失

例子： 就像租房押金(保证金)在租客违约时，房东(结算所)有权按合同规定扣取押金来弥补损失。

《证券及期货条例》第 V 部 — 发牌及注册

考点概括 1：

1. 中介机构高级管理人员必须了解发牌制度的基本原理和申请要求
2. 证监会实施单一发牌制度，13 类受规管活动需分别取得牌照
3. 第 2 类为"期货合约交易"，第 5 类为"就期货合约提供意见"
4. 从事受规管活动的法团和个人必须取得相应牌照
5. 认可财务机构需向证监会注册，并接受金管局和证监会共同监管
6. 金管局是注册机构的前线监管机构，证监会是主要监管机构
7. 发牌制度配套 6 项主要规则和指引文件

例子： 就像开出租车需要考取相应驾照(牌照)，司机(个人)和车队(法团)都要符合标准，且需定期参加培训(持续培训)，交通局(证监会)和运输署(金管局)共同监管。

《证券及期货条例》附表 5 — 受规管活动

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》附表 5 第 1 部详细列明了所有受规管活动的具体类别（共 13 类）

例子： 就像餐厅菜单（附表 5）不仅列出所有菜品种类（第 1 部），还详细说明每道菜的配料和做法（第 2 部），让顾客清楚知道点的是什么。

《证券及期货条例》第 VI 部—关乎中介人的资本规定、客户资产、纪录及审计

考点概括 1：

1. 中介人的财政与经营稳定性是维护投资者信心的关键因素
2. 《财政资源规则》明确持牌法团的资本充足要求
3. 《客户证券规则》规范客户证券及抵押品的保管处理
4. 《客户款项规则》规定客户资金的存放管理（仅适用香港境内资金）
5. 《备存纪录规则》要求中介人按规定方式保存业务记录

例子： 就像银行既要满足资本金要求（财政资源），又要妥善保管存款（客户款项），还要提供明细账单（成交单据），这些规定都是为了让储户放心。

《证券及期货条例》第 VII 部 — 中介人的业务操守等

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》第 VII 部专门规范中介机构及其从业人员的业务行为准则
2. 证监会依据该条例第 168、169 条有权制定业务操守规则和准则
3. 主要监管文件包括《操守准则》和《内部监控指引》
4. 《操守准则》包含"认识你的客户"等重要原则
5. 《内部监控指引》要求中介机构建立完善的内部管理制度

例子： 就像医院既要遵守医疗规范（操守准则），又要建立病历管理制度（内部监控），确保对患者负责。

行为守则及指引的地位

考点概括 1：

1. 行为守则及指引主要影响中介机构的持牌/注册资格评估
2. 违反守则虽不直接构成违法，但会影响"适当人选"认定
3. 守则内容可在法院诉讼中作为证据使用
4. 违规后果包括罚款、暂停或撤销牌照等监管处罚
5. 《证券及期货条例》第 170(1)条禁止无担保卖空（刑事罪行）

例子： 就像驾驶员违反驾校教学规范（守则）虽不违法，但可能被吊销驾照（牌照），而危险驾驶（无担保卖空）则直接构成刑事犯罪。

考点概括 2：

1. 证监会颁布《申报卖空活动及证券借出纪录指引》，明确允许和禁止的卖空情形
2. 期交所庄家可卖空相关证券对冲现有期货合约风险（需符合特定条件）
3. 卖空豁免仅适用于对冲现有持仓，不适用于预防性对冲
4. 交易所对豁免交易设有特殊输入指令要求

5. 《证券及期货条例》第 174 条禁止未经邀请的主动推销（cold calling）

例子： 就像汽车 4S 店可以给老客户（原有客户）主动推销，但不能随机拨打陌生电话（cold calling）推销，而对冲操作就像租车公司为已租出的车辆购买保险（对冲现有风险），但不能为还没租出的车买保险（预防性对冲）。

《证券及期货条例》第 XII 部 — 投资者赔偿

考点概括 1：

1. 《证券及期货条例》第 XII 部建立投资者赔偿制度以增强市场信心
2. 中介机构必须向客户披露赔偿安排的具体保障内容
3. 赔偿基金通过交易征费方式筹集资金
4. 设置单笔赔偿上限控制基金风险
5. 明确合格索赔人的资格标准

例子： 就像银行存款保险制度，银行(中介)必须告知储户(客户)存款受保范围和金额上限(赔偿上限)，保费来自银行缴纳(征费)，且只有符合条件的存款才能获得赔付。

《证券及期货条例》第 XIV 部 — 关于证券及期货合约交易等的罪行

考点概括 1：

1. 市场罪行规范：《证券及期货条例》第 XIV 部明确禁止内幕交易、市场操纵等市场失当行为，并界定相关刑事罪行。

2. 法律后果：违反者可能面临刑事起诉，处罚包括罚款、监禁及民事制裁，凸显监管机构对市场诚信的严格维护。

例子：内幕交易就像考试前偷看考题并提前答题（利用未公开信息交易），属于作弊（违法），会被取消成绩并处罚（法律制裁）。

《证券及期货条例》第 XV 部 — 权益披露

考点概括：

1. 《证券及期货条例》第 xv 部要求持有上市公司投票权股份（无论是否发行）的投资者必须披露权益，确保市场透明。

例子： 就像小区开会时，要求业主公开名下房产数量，防止有人偷偷控制投票结果。

《证券及期货条例》第 XVI 部 — 杂项条文

考点概括 1：

1. 证监会举证标准在民事案件中采用民事法庭标准，刑事案件则需达到"无合理怀疑"标准
2. 法团或合伙商号犯罪时，其高管或合伙人若参与或纵容犯罪，需承担个人法律责任
3. 《证券及期货（杂项）规则》规范中介机构向证监会提交文件的要求（如牌照公示）
4. 《专业投资者规则》对专业投资者豁免部分保护性监管要求
5. 专业投资者范围包括金融机构、保险公司及高净值个人等

例子： 就像物业公司（法团）违规时，知情不报的经理（高管）也要受罚；而向 VIP 业主（专业投资者）卖房时，可简化风险提示流程。

监管职能及架构

考点概括 1：

1. 香港证券及期货业是重要经济支柱，由证监会作为主要监管机构
2. 证监会直接监管期货交易及顾问业务，并执行纪律措施
3. 采用风险为本的监管模式，高风险领域受更多关注
4. 主要监管机构包括证监会、金管局和公司注册处
5. 香港交易所是法定认可控制人，运营联交所和期交所及其结算系统
6. 交易所通过自律规则管理市场参与者
7. 监管机构通过谅解备忘录协调合作（如证监会与港交所 2001 年签署）

例子： 像商场里，物业（证监会）负责整体管理，各店铺（交易所）自定营业规则，双方签协议（备忘录）避免重复检查，重点巡查餐饮店（高风险领域）。

监管目标

考点概括 1：

1. 证监会核心监管目标包括维护市场公平、效率、透明度和秩序
2. 需提升公众对证券期货市场的认知度
3. 重点保障投资者权益，防控市场犯罪和系统性风险

例子： 像超市既要保证物价透明（市场公平），又要张贴食品安全说明（公众教育），还要防止偷窃（市场犯罪），最终让顾客买得放心（投资者保障）。

职能及权力

考点概括：

1. 证监会核心职能包括维护市场公平、效率、透明度及秩序（《证券及期货条例》第 5 条）
2. 监管对象涵盖交易所、结算所、持牌机构及注册机构等市场主体
3. 强制要求从业者保持专业操守与胜任能力
4. 推动行业自律机制建设
5. 重点实施投资者教育与权益保障措施

6. 建立风险管理与内部监控强制标准
7. 打击市场不法行为，维护行业声誉

例子： 像学校既要制定校规（市场监管），又要培训教师（从业要求），同时开设家长课堂（投资者教育），并与社区联动（监管合作），最终保证教学质量（市场质量）。

证监会各部门的主要职能

考点概括 1：

1. 企业融资部负责与联交所共同审批企业上市申请
2. 该部门监控上市公司公告，识别违规行为
3. 执行公司并购和股份回购相关规范
4. 监督联交所的上市相关工作
5. 负责《上市规则》的修订建议工作
6. 审核非上市股份和债券的发行文件

例子：企业融资部像学校的招生办，负责审核新生入学资格（上市审批）并监督在校生表现（上市公司监管）；法规执行部像校纪委员会，查处违纪行为（市场违规）

考点概括 2：

1. 市场监察部负责监管交易所、结算所等市场基础设施
2. 制定政策促进市场发展和跨境合作
3. 认可自动化交易服务提供商
4. 管理股份登记机构认可工作
5. 监督投资者赔偿机制运作
6. 开展市场调研支持政策制定

例子：

市场监察部像交通管理局，既监管车站（交易所）又规划新线路（市场发展）；中介机构部像车管所，既发驾照（牌照）又查违章（现场检查）。

组织及架构

考点概括 1：

1. 香港交易所是联交所上市公司，旗下拥有联交所、期交所及结算公司等全资附属机构
2. 香港交易所是香港唯一的认可控制人，负责运营股票和期货市场
3. 证监会认可联交所和期交所作为交易所公司，认可结算机构处理清算业务

例子：香港交易所就像一家大型购物中心（认可控制人），里面有不同的专卖店（联交所、期交所）和收银台（结算公司），所有店铺都由商场统一管理。

角色及责任

考点概括 1：

1．香港交易所负责确保期货市场交易有序、透明、公平
2．必须保障场外衍生品通过期交所设施交易时的市场质量
3．确保期货及场外衍生品结算高效有序
4．审慎管理业务运营风险
5．遵守相关法律法规要求
6．作为认可控制人须优先维护公众利益
7．当公众利益与交易所利益冲突时以公众利益为先
8．自主管理业务风险并执行交易规则
9．监督交易所参与者业务合规
10．依法设立风险管理委员会制定风控政策

例子：香港交易所就像足球裁判，既要确保比赛规则（交易规则）被执行，又要保护观众利益（公众利益），还要管理球员犯规风险（业务风险），当比赛安全和商业利益冲突时以安全为先。

营运单位

考点概括 1：

1．香港交易所下设 13 个部门，其中与期货业务直接相关的是营运科和股本证券科

例子：就像银行里负责柜台业务（营运科）和理财业务（股本证券科）的两个主要窗口，分管不同的金融服务

营运科

考点概括 1：

1．营运科负责交易执行、市场监控及结算存管等核心业务

例子：像超市的运营部，既要管理收银台（交易）、监控货架（市场监察），还要负责仓库入库（结算存管）。

交易职能

考点概括 1：

1．交易职能涵盖交易所参与者管理、市场规则制定及交易系统维护

例子：像商场管理方既要招商（服务参与者）、定规矩（制定规则），又要维护收银系统（交易系统），还负责跨楼层联营（沪深港通）。

市场监察职能

考点概括 1：

1. 市场监察职能监控现货及衍生品交易合规性
2. 重点核查持仓限额、大额申报及庄家资质

例子：

像超市监控员既要查货架（交易活动），又核对大宗采购单（大额申报），还审核特供商资质（庄家申请），发现异常就报市场局（跨境监管协作）。

结算及存管职能

考点概括 1：

1. 结算及存管职能确保证券及衍生品有序结算交收
2. 提供中央存管、托管及代理人服务

例子：像银行金库既办理转账结算（交收）、保管贵重物品（存管），又管理保险箱租赁（代理人服务），新开的 VIP 库房（场外结算公司）专门处理大额定制业务。

股本证券科

考点概括 1：

1. 股本证券科负责市场拓展及证券/结构性产品研发

例子：像商场的招商部，既要引进新品牌（市场拓展），又要开发会员积分卡（结构性产品）。

市场拓展职能

考点概括 1：

1. 市场拓展职能负责维护香港交易所与各类市场参与者的关系

例子：像商场的客户经理，既要维护老租户（中介机构）关系，又要招商新品牌（吸引上市），还给入驻品牌做售后指导（上市后服务）。

证券产品发展职能

考点概括 1：

1. 证券产品发展职能负责设计开发股票类金融产品（含 ETF 等衍生品）

例子：像商场的产品策划，既设计新款会员卡（金融产品），又联系银行发卡（发行人）、培训收银员推广（做市商），让更多顾客办卡（投资者）。

结构性产品发展职能

考点概括 1：

2．结构性产品发展职能专注设计开发上市结构性产品，并优化市场微观结构

例子：像玩具设计师，既要开发新积木套装（结构性产品），又改进拼接卡扣（市场微结构），让玩家搭出更多花样。

其他监管机构

考点概括 1：

1．金管局与证监会共同监管银行等认可财务机构的证券期货业务

2．银行需向证监会注册为"注册机构"方可开展受规管活动

3．金管局作为注册机构的前线监管者，证监会保留监督权

4．两机构通过谅解备忘录避免监管重叠

5．香港与全球 100+监管机构建立国际合作网络

6．证监会是国际证监会组织成员及多边备忘录签署方

7．国际监管协作包括调查协助与信息共享

例子：像跨国连锁店，本地卫生局（金管局）日常检查，但食品局（证监会）可抽查进口食材（证券业务），双方共享检查记录（监管协作），还要遵守国际食品安全标准（国际监管）。